

RINGKASAN I-JEPA

Hubungan perjanjian dagang ekonomi Indonesia-Jepang dalam Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (I-JEPA), ditandatangani pada 20 Agustus 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, perjanjian ini berlaku sejak 1 Juli 2008 (entry into force). Proses perundingan IJEPA, Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Soemadi DM Brotodiningrat, dan Jepang diketuai oleh Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Mr. Masaharu Kohno.

Ringkasan

Perjanjian IJEPA merupakan perjanjian perdagangan Bilateral pertama bagi Indonesia. Cakupan dalam perjanjian IJEPA mencakup; Trade in Goods, Investment, Trade in Services, Movement of Natural Persons, Intellectual Property Rights, Rules of Origin, Competition Policy, Energy and Mineral Resources, Government Procurement, Custom Procedures, Improvement of Business Environment, Cooperation. Pada tahun 2013, Indonesia mengusulkan untuk diadakan tinjauan implementasi (General Review) IJEPA merujuk pada Pasal 151 IJEPA, GR-IJEPA ini dilakukan dengan harapan untuk meningkatkan akses pasar Indonesia di Jepang.

Isi Perjanjian Dagang IJEPA

Perjanjian IJEPA terdiri dari 15 Bab dan 12 Lampiran, yang masing masing mencakup hal hal utama sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Perdagangan Barang
3. Aturan Keterangan Asal
4. Prosedur kepabeanan
5. Investasi
6. Perdagangan Jasa
7. Pemindahan dari Orang Perorangan
8. Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Kekayaan Intelektual
10. Pengadaan Pemerintah
11. Persaingan
12. Peningkatan Lingkungan Bisnis dan Peningkatan Kepercayaan Bisnis

13. Kerjasama
14. Penyelesaian Sengketa
15. Ketentuan Akhir

Ketentuan Umum

Pada Bab Pertama dari Perjanjian Kemitraan Ekonomi Jepang-Indonesia menjadi ketetapan dasar bagi keseluruhan perjanjian. Bab ini menguraikan tujuan utama I-JEPA pada pasal 1 yaitu untuk meningkatkan perdagangan barang dan jasa, meningkatkan investasi, melindungi kekayaan intelektual, meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah, mendorong persaingan, meningkatkan lingkungan bisnis, mendorong kerja sama, dan menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa. Pada pasal 2 memberikan definisi definisi penting seperti “Area”, “otoritas bea cukai”, “GATS”, dan “GATT 1994” untuk memastikan kejelasan, serta menetapkan prinsip-prinsip utama yang berkaitan dengan transparansi pada Pasal 3, proses administrasi yang adil pada pasal 5,6, dan 7, serta perilaku etis yang termuat pada pasal 8.

Perdagangan Barang

Bab 2 dari IJEPA berfokus pada perdagangan barang, yang bertujuan untuk membebaskan dan memfasilitasi perdagangan barang antara kedua negara. Bab ini berpusat pada pemotongan atau penghapusan bea masuk, seperti yang diuraikan dalam Pasal 20 dan Lampiran 1.

Ketentuan Asal

Bab 3 mendefinisikan “ barang asal ” (Pasal 29) untuk perlakuan tarif preferensial, yang mewajibkan produk untuk sepenuhnya didapatkan atau diubah secara memadai di Jepang atau Indonesia. Pasal 30-39 memberikan rincian tentang kriteria asal, termasuk akumulasi, aturan batas minimum, dan proses-proses tertentu. Pasal 40-48 menguraikan prosedur untuk mengklaim preferensi, sertifikat asal, verifikasi, dan penalti. Pasal 49-50 membentuk suatu Sub-Komite. Bab ini memastikan perlakuan preferensi hanya berlaku untuk barang yang benar-benar terkait dengan Para Pihak.

Prosedur Kepabeanan

Bab 4 dari IJEPA berfokus pada Penyederhanaan dan harmonisasi prosedur bea cukai untuk memfasilitasi perdagangan antara kedua negara. Hal ini bertujuan untuk membuat proses bea cukai menjadi lebih mudah diprediksi, transparan, dan efisien.

Investasi

Bab 5 dari IJEPA berfokus pada promosi dan perlindungan investasi antara kedua negara. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang stabil, dapat diprediksi, dan menarik bagi para investor dari Jepang dan Indonesia.

Perdagangan Jasa

Bab 6 dari perjanjian ini membahas perdagangan jasa dengan fokus pada bagaimana negara-negara pihak memperlakukan jasa dan penyedia jasa dari negara lain, bertujuan untuk memfasilitasi dan mengatur perdagangan jasa sambil mempertimbangkan kepentingan nasional masing-masing. Secara keseluruhan, Bab 6 menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengurangi hambatan perdagangan, meningkatkan akses pasar, dan memastikan perlakuan adil bagi penyedia jasa asing, sambil tetap memberikan fleksibilitas bagi negara-negara dalam melindungi kepentingan nasional mereka.

Pemindahan Orang Perorangan

Bab 7 dari perjanjian ini membahas perpindahan orang perorangan alami, yang mengatur aturan dan ketentuan mengenai masuk dan tinggal sementara warga negara dari satu negara pihak ke negara pihak lainnya untuk tujuan bisnis atau profesional tertentu, sesuai dengan Annex 10. Bab ini menetapkan ruang lingkup yang mencakup tindakan yang mempengaruhi pergerakan individu, dengan pengecualian bagi mereka yang mencari akses ke pasar kerja atau yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan tempat tinggal permanen. Setiap pihak memiliki hak untuk mengatur masuk dan tinggal sementara, asalkan tidak mengurangi manfaat yang diperoleh pihak lain berdasarkan komitmen khusus. Selain itu, bab ini menjelaskan komitmen spesifik terkait izin masuk, prosedur perpanjangan masa tinggal, dan pembentukan Sub-Komite untuk meninjau pelaksanaan bab ini. Secara keseluruhan, Bab 7 menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan pergerakan individu sambil tetap memberikan fleksibilitas kepada negara-negara dalam mengatur kebijakan imigrasi mereka.

Sumber Daya Energi dan Mineral

Bab 8 dari perjanjian ini membahas sumber daya energi dan mineral, dengan fokus pada promosi investasi, pembatasan impor dan ekspor, prosedur perizinan ekspor, tindakan pengaturan, aspek lingkungan, pengembangan masyarakat, dan kerja sama antar pihak. Secara keseluruhan, menyediakan kerangka kerja yang mendukung perdagangan dan investasi yang adil, transparan, serta berkelanjutan di sektor sumber daya energi dan mineral.

Kekayaan Intelektual

Bab 9 dari perjanjian ini mengatur tentang kekayaan intelektual (KI) dengan tujuan utama untuk memajukan perdagangan dan investasi melalui perlindungan yang memadai, efektif, dan non-diskriminatif, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi sistem perlindungan KI.

Pengadaan Pemerintah

Bab 10 dari perjanjian ini membahas pengadaan pemerintah dengan tujuan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan koordinasi dalam praktik pengadaan antara kedua pihak. Bab ini menekankan pentingnya pertukaran informasi terkait hukum, kebijakan, dan praktik pengadaan pemerintah, yang difasilitasi oleh otoritas masing-masing negara. Selain itu, dibentuk Sub-Komite Pengadaan Pemerintah

untuk memantau pelaksanaan bab ini, bertukar pandangan terkait isu-isu pengadaan, serta memfasilitasi kerja sama antar entitas terkait. Kerangka kerja ini dirancang untuk memperkuat kolaborasi dan memastikan operasi pengadaan pemerintah yang lebih efisien di antara kedua negara.

Persaingan

Bab 11 membahas tentang Persaingan menegaskan bahwa setiap negara harus mendorong persaingan usaha dengan menangani praktik anti-persaingan agar pasar dapat berfungsi secara efisien. serta memastikan prosedur administratif dan yudisial yang adil dalam menangani kasus anti-persaingan. Terakhir, Pasal 9 Ayat 2 tidak berlaku dalam konteks Bab ini.

Peningkatan Lingkungan Bisnis dan Peningkatan Kepercayaan Dunia Usaha

Bab 12 berfokus pada upaya meningkatkan lingkungan bisnis dan membangun kepercayaan dunia usaha agar perdagangan dan investasi lebih berkembang. Selain itu, setiap negara wajib menunjuk Kantor Penghubung yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan upaya peningkatan lingkungan bisnis. Detail lebih lanjut mengenai mekanisme kerja sama ini akan diatur dalam perjanjian khusus.

Kerjasama

Bab 13 menekankan pentingnya kerja sama antara Negara untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama ini mencakup berbagai bidang seperti manufaktur, pertanian, pariwisata, teknologi, dan lingkungan hidup.

Penyelesaian Perselisihan

Pada Bab 14 ini mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara Negara dalam perjanjian, yang mencakup konsultasi, mediasi, serta arbitrase. Selain itu, Negara juga dapat memilih untuk menghentikan atau menangguhkan proses arbitrase atas kesepakatan bersama. Bab ini juga memberikan fleksibilitas bagi Negara untuk menyesuaikan jangka waktu penyelesaian sengketa sesuai kesepakatan bersama.

Ketentuan Akhir

Pada Bab 15 ini mengatur ketentuan akhir dari perjanjian ini. Daftar isi dan judul hanya digunakan sebagai referensi tanpa mempengaruhi penafsiran perjanjian. Lampiran dan catatan yang disertakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian. Negara akan meninjau pelaksanaan perjanjian setiap lima tahun, kecuali disepakati lain. Perubahan atau amandemen perjanjian dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan harus mengikuti prosedur hukum masing-masing negara. Perjanjian mulai berlaku 30 hari setelah pertukaran nota diplomatik antara Negara dan tetap berlaku hingga salah satu negara memutuskan untuk mengakhiri dengan pemberitahuan tertulis satu tahun sebelumnya.

Lampiran

Jenis Perdagangan	Bagian	Tentang	Dokumen	Keterangan
Perdagangan Barang	Bab 2	Perdagangan Barang	Lampiran 1	Jadwal yang berkaitan dengan Pasal 20
	Bab 3	Ketentuan Asal	Lampiran 2	Aturan Khusus Produk
			Lampiran 3	Persyaratan Data Minimum untuk Sertifikat Asal
	Bab 4	Prosedur Kepabeanan		
	Bab 8	Sumber daya mineral dan Energi	Lampiran 11	Daftar Energi dan Sumber Daya Mineral Barang
			Lampiran 12	Ketentuan Tambahan sehubungan dengan dengan Promosi dan Fasilitas Penanaman Modal di Bidang Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 Pasal 98
Perdagangan Jasa	Bab 5	Investasi	Lampiran 4	Pemesanan untuk Tindakan yang dirujuk dalam Sub-ayat 1(a) Pasal 64
			Lampiran 5	Reservasi untuk Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3 Pasal 64
			Lampiran 6	Ketentuan Tambahan sehubungan dengan Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal

				sebagaimana dimaksud dalam Ayat 21 dari Pasal 69
	Bab 6	Perdagangan Jasa	Lampiran 7	Jasa Keuangan
			Lampiran 8	Jadwal Komitmen Khusus sehubungan dengan Pasal 81
			Lampiran 9	Daftar Pengecualian Perlakuan Negara-Negara yang Paling Diutamakan sehubungan dengan Pasal 82
	Bab 7	Perpindahan Orang Perorangan	Lampiran 10	Komitmen Khusus untuk Pergerakan Orang Perorangan